

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 779/2530

นายนิคม ครองเคหา กับพวก

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกจักรกริชหรือจักรกิซ ทรง

ศิริ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 83, มาตรา 87

ป.วิ.อ. มาตรา 228

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ถ้าศาลฎีกาเห็นว่า เอกสารที่โจทก์ขอ
ได้รับไว้ประกอบการพิจารณา ไม่ทำให้จำเลย เสียเปรียบในการต่อสู้คดีในชั้นฎีกา ก็
รับเอกสารนั้นไว้ ประกอบการพิจารณาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
295, 83 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 มี
คำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่
1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โจทก์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บ
ปรากฏบาดแผลเพียงเล็กน้อย เห็นควรกำหนดโทษจำเลยเพียงสถานเบา จำคุก 2
เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ที่ 1 ฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องว่าเนื่องด้วยคดีนี้
เกี่ยวพันกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 899/2528 ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วตามคำ
พิพากษาฎีกาที่ 4147/2529 โจทก์ที่ 1 จึงขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว
พร้อมสำเนาหนังสือของนายประกิต อุตตโมตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษ ที่มีถึงญาติของฝ่ายโจทก์ ซึ่งใช้เป็นพยานเอกสารในคดีอาญาของศาล
จังหวัดจันทบุรีหมายเลขดำที่ 2556/2529 ท้ายคำร้อง มาประกอบ การพิจารณาคดีนี้
ขอได้รับเอกสารดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาด้วย

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องขอได้รับไว้ประกอบการ
พิจารณานั้น ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 เสียเปรียบในการต่อสู้คดีในชั้นฎีกา จึงให้รับเอกสาร
ดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาตามขอ ให้ผู้ร้องส่งสำเนาคำร้องและเอกสารให้จำเลย
ที่ 1 ด้วย"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>